

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 141: ha lugar a la reposición deducida, solo en cuanto, respecto de la exhibición de documentos ordenada a Gilbert Araujo Consulting Solutions (“Gilbert Araujo”) se acoge parcialmente la exhibición solicitada en el numeral 1.

En consecuencia, se modifica la resolución de folio 133, solo en cuanto se ordena a Gilbert Araujo exhibir:

1. Documentos que den cuenta de los tiempos de implementación de la norma ISO 9001:2015, en los distintos procesos de certificación realizados entre enero de 2024 y febrero de 2025.
2. Manuales de calidad que den cuenta del ámbito de aplicación de la certificación en norma ISO 9001:2015.

En cuanto a la exhibición solicitada en el numeral 2, no ha lugar a la reposición deducida, por cuanto se refiere a documentos indeterminados.

En segundo lugar, respecto de la exhibición de documentos ordenada al Hospital San Pablo de Coquimbo (“Hospital San Pablo”) se acoge la exhibición solicitada en el numeral 1.

En consecuencia, se modifica la resolución de folio 133, solo en cuanto se ordena al Hospital San Pablo exhibir:

1. Bases de datos, planillas Excel, memorias anuales, informes estadísticos institucionales, reportes de gestión, auditorías u otros documentos que contengan la cantidad de traslados aéreos de pacientes críticos de tipo secundario, que tuvieron origen en el Hospital San Pablo de Coquimbo, con indicación del destino y, en su caso, de la empresa contratada para realizar dicho traslado, entre los años 2021 y 2025.
2. Estudios técnicos, evaluaciones, actas de reuniones técnicas o comisiones evaluadoras u otros antecedentes que fueron observados, ponderados o analizados, que determinaron la necesidad de que las empresas aéreas contaran con la norma ISO 9001:2015, ya sea como requisito de admisibilidad de las ofertas de la licitación ID 2126-35-LR25 o como condición exigida a las empresas participantes de licitaciones para el traslado aéreo de pacientes críticos, en este último caso entre los años 2021 y 2025.
3. Estudios técnicos, evaluaciones, actas de reuniones técnicas o comisiones evaluadoras u otros antecedentes que determinaron la incorporación de la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

exigencia de que las empresas licitantes deban contar con un equipo ECMO móvil de su propiedad con la finalidad de prestar el servicio de transporte aéreo de pacientes en la licitación ID 2126-35-LR25.

4. Bases de datos, planillas Excel, memorias anuales, informes estadísticos institucionales, reportes de gestión, auditorías u otros documentos que contengan la cantidad de transportes aéreos de pacientes críticos de tipo secundario en que se haya utilizado un equipo ECMO móvil de propiedad de la empresa de transporte, entre los años 2021 y 2025.
5. Bases de datos, planillas Excel, memorias anuales, informes estadísticos institucionales, reportes de gestión, auditorías u otros documentos que contengan la cantidad de transportes aéreos de pacientes críticos de tipo secundario en que se haya utilizado un equipo ECMO móvil que no haya sido de propiedad de la empresa de transporte, entre los años 2021 y 2025.
6. Bases de datos, planillas Excel u otros documentos similares que contengan la cantidad de pacientes críticos ingresados al Hospital San Pablo de Coquimbo, desagregada por año, entre los años 2021 y 2025.

En cuanto a las exhibiciones solicitadas en los numerales 2, 3 y 4, no ha lugar, por innecesario al encontrarse contenida en el numeral 1; respecto del numeral 6, no ha lugar, por impertinente al tratarse de información relativa a traslados terrestres de pacientes críticos de tipo secundario y, en caso de referirse, a información de traslados aéreos sería innecesario al haber sido concedida en el numeral 5; respecto del numeral 10, no ha lugar, por innecesario al encontrarse contenida en el numeral 8; y respecto de los numerales 18, 19 y 20, no ha lugar, por cuanto no se han esgrimido argumentos suficientes que permitan variar lo resuelto.

En tercer lugar, respecto de la exhibición solicitada a M. Kaplan y Cía. Ltda. y Redcare SpA, no ha lugar a la reposición deducida, por cuanto no se han esgrimido argumentos suficientes que permitan variar lo resuelto.

En cuarto lugar, respecto de la exhibición ordenada al Hospital Provincial de Ovalle Dr. Antonio Tirado Lanús, Hospital San Juan de Dios La Serena, Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de Illapel, Clínica RedSalud Elqui y Centro Médico Integramédica La Serena (“Instituciones de Salud”), se acoge la exhibición solicitada en el numeral 5.

En consecuencia, se modifica la resolución de folio 133, solo en cuanto se ordena a las Instituciones de Salud exhibir:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

1. Contratos celebrados por cada una de las Instituciones de Salud mediante trato directo o contratación excepcional directa con publicidad para la prestación del servicio de traslado aéreo de pacientes críticos, entre los años 2021 y 2025.
2. Contratos y sus respectivas bases de licitación celebrados por cada una de las Instituciones de Salud previa licitación privada para la prestación del servicio de traslado aéreo de pacientes críticos, entre los años 2021 y 2025, en que se haya exigido que las empresas oferentes contaran con: (i) ECMO móvil de propiedad de la empresa; y/o (ii) certificación en norma ISO 9001:2015.
3. Bases de datos, planillas Excel u otros documentos similares que contengan la cantidad de pacientes críticos ingresados a cada una de las Instituciones de Salud, desagregada por año, entre los años 2021 y 2025.

En cuanto a las exhibiciones solicitadas en los numerales 6, 7 y 8, no ha lugar, por innecesario al encontrarse contenida en el numeral 5; respecto del numeral 9, no ha lugar, por impertinente lo relativo a traslados terrestres de pacientes críticos de tipo secundario y por innecesario lo relativo a traslados aéreos al tratarse de información contenida en el oficio dirigido a la Dirección General de Aeronáutica Civil; y respecto de los numerales 3, 4, 10, 11 y 12, no ha lugar, por cuanto no se han esgrimido argumentos suficientes que permitan variar lo resuelto.

Por último, en lo referente a los oficios dirigidos al Servicio Nacional de Aduanas y al Instituto de Salud Pública, no ha lugar a la reposición deducida, por cuanto no se han esgrimido argumentos suficientes que permitan variar lo resuelto. Rija en todo lo demás la resolución recurrida.

Al folio 154: ha lugar el entorpecimiento alegado. Atendido lo dispuesto en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) cítese, por una sola vez y en la forma legal, a costa de la parte interesada a Sebastián Kamal Alfaro Gary a la audiencia del 10 de septiembre de 2026, a las 15:00 horas, la que se realizará en dependencias del Tribunal. En cuanto a la solicitud de que los testigos sean citados bajo el apercibimiento del artículo 380 del CPC, estese a lo resuelto a folio 105.

Al folio 157: como se pide, se autoriza la comparecencia remota del abogado Fernando Cortés López a la audiencia testimonial del 30 de julio de 2026, a las 15:00 horas. Para estos efectos, comuníquese con Oficina de Partes al correo oficinadepartes@tdlc.cl.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 532-25.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



937EBA43-CD4E-4E40-A3DF-9760550E49E2

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.